



25SYMV017449220 2025-08-27

Ministry of
Digital
Governance

ΑΔΑ: ΡΦ7Ν4690Ω3-8ΕΒ

Digital Governance
Date: 2025-08-27
13:15:09 EEST
Reason:
Location: Athens

Σύμβαση 1109/2025 του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Τηλέφωνο: 25513-51000,52000,53000

E-MAIL: etimologio@pqna.gr

ΑΦΜ: 999387835

Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1109/2025**Συμβατικής Αξίας : 36.604,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
29.400,00€ πλέον ΦΠΑ**

Με αντικείμενο προμήθειας: «Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διαμέτρου 5mm »

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1366/0, ΑΔΑ: 9ΛΠ64690Ω3-1Ξ5

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, **σήμερα 27-08-2025**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη**, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός μεν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευάγγελο Ρούφο με την ιδιότητα του Διοικητή, αφετέρου δε η εταιρεία με την επωνυμία **MEDICARE HELLAS A.E. Διεύθυνση: Ανδρέα Κάλβου 2 & Παλαιολόγου, Χαλάνδρι Τ.Κ: 15232 πόλη: Αθήνα, τηλ.: 210-6080143, φαξ: 210-6003165, Α.Φ.Μ.: 095367968, ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον **κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ**, έχοντας υπόψη:

- 1) Το υπ' αριθ. 3135709.4816930/23-07-2025 πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
- 2) Την υπ' αριθμ. πρωτ: 35588/05-08-2022 Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης.
- 3) Την υπ' αριθ. πρωτ. 35845/08-08-2022 Τροποποίηση Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν.Α με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Διοικητή Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης της υπ' αριθμ. πρωτ: 35588/05-08-2022 Απόφασης Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης σχετικά με την εκχώρηση

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.**Ο Προμηθευτής****Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**

αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης.

- 4) Την αριθμ.Γ4β/Γ.Ποικ.64/02-01-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 12/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2023 «Παράταση θητείας του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ΡΟΥΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ».
- 5) Την υπ'αριθμ.Γ4β/Γ.Ποικ 36190/13.08.202025 απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1046/ τ' ΥΟΔΔ/ 18.08.202025, «Λήξη της θητείας του Διοικητή του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΡΟΥΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και εκ νέου διορισμός».
- 6) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών", όπως ισχύει τροποποιημένος.
- 7) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 8) Το υπ' αριθμ. πρωτ: 3738/15-07-2025 ηλεκτρονικό αίτημα του τμήματος των Γενικών χειρουργείων.
- 9) Την με αριθμό πρωτ: 39057/30-07-2025 (ΑΔΑ: 95ΕΛ4690Ω3-ΞΛΒ) απόφαση του Διοικητή του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.
- 10) Την με αριθμό πρωτ: 39085/31-07-2025 (ΑΔΑ: 9ΛΠ64690Ω3-1Ξ5, α.α.: 1366/0) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 25REQ017323024) για την κατωτέρω προμήθεια Υγειονομικών Υλικών (Αιμοστατικό ψαλίδι υπερήχων λαπαροσκοπικής επέμβασης με μήκος στειλεού 36εκ) για την κάλυψη των αναγκών της ΓΕΝΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ του Π.Γ.Ν.Α., έναντι προϋπολογισθείσας δαπάνης 37.200,00€ πλέον ΦΠΑ.
- 11) Την με αριθμό **39433/ΑΚ150/01-08-2025 (ΑΡΙΘΜ. 622 ΜΕΣΩ I-SUPPLIES)** πρόσκληση υποβολής προσφορών.
- 12) Την υπ. αριθμ. πρωτ: 622-1055 οικονομική προσφορά της εταιρείας **MEDICARE HELLAS A.E.**
- 13) Την υπ' Αριθμ. πρωτ. 42556/22-08-2025 απόφαση Διοικητή του ΠΓΝΑ για τη κατακύρωση των αποτελεσμάτων,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια **Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση** -

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διαμέτρου 5mm, σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει για έξι (6) μήνες με ημερομηνία έναρξης της σύμβασης από 27/08/2025 έως 26/02/2026 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα.

ΑΡΘΡΟ 2° – Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσει την προμήθεια **Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διαμέτρου 5mm**, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης.

Η τιμολόγηση θα αφορά μόνο τα είδη που θα χρησιμοποιηθούν από την παρούσα σύμβαση, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό αυτής. Για τα υλικά που περιλαμβάνονται στην παρούσα σύμβαση και δεν χρησιμοποιηθούν από το Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία οικονομική ή άλλης φύσεως υποχρέωση έναντι της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»,

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου,

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή».

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη κράτηση που ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

- 0,10% υπέρ Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16
- 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)
- Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
- ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-09-1994) και Ν 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
- Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού
- Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του υλικού καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελεστεί πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 5° – Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υπαγομένου του «προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

ΑΡΘΡΟ 6° – Λοιποί Όροι

Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και απειριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού, μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

ΑΡΘΡΟ 7° - Εγγυήσεις

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 72 (παρ.1β) του Ν.4412/2016 να καταθέσει εγγυητική επιστολή για την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ .	ΠΟΣΟΤ .	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΑΞΙΑ	Φ.Π. Α	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
HAR1136	(Α.Α. 1)- Εργαλείο Υπερήχων μιας χρήσης για αιμόσταση - διατομή αγγείων έως 7mm με ενεργοποίηση από το χέρι με τεχνολογία προσαρμοζόμενης ενέργειας στον ιστό, μήκος στυλεού 36cm διαμέτρου 5mm δυνατότητα περιστροφής 360ο (χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρμογέα) και ενσωματωμένο καλώδιο. Διαθέτει λεπίδα τιτανίου κυρτού άκρου περίπου 18 χιλιοστών η οποία πάλλεται σε επιμήκη κίνηση σε συχνότητα περίπου 50 KHz με οπτική και ηχητική επιβεβαίωση κατά τη μεταβολή της προσαρμοζόμενης ενέργειας. Διαθέτει ξεχωριστά κομβία προς επιλογή αιμόστασης- διατομής αγγείω ν 5mm και 7mm (ΠΤ: -) GMDN: 44755 ΕΟΦ: 2820008743840	TEM	41	720,00€	29.520€	24%	36.604,8€
ΣΥΝΟΛΟ					29.520€		36.604,8€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν. Α.

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής

ATHANASIOS
MARKOPOULOS
OS

Digitally signed by
ATHANASIOS
MARKOPOULOS
Date: 2025.08.27
12:03:21 +03'00'